

Vistos, etc...

PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., qualificada nos autos, vem perante este juízo, através de procurador legalmente habilitado, intentar AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado nos autos, narrando, em síntese, o seguinte:

Que manteve com o réu estreito relacionamento negocial na realização de diversos contratos. Que o relacionamento creditício que envolveram as partes teve início com a Cédula de Crédito Bancário nº 339.902.420, onde o réu fixou como parâmetro de remuneração em juros da CDI-CETIP acrescido de juros equivalentes a mais 126,50% da mesma CDI-CETIP. Que a cédula de crédito nº 22/01126-9 incorporou todos os saldos devedores das várias operações encadeadas e encontra-se em aberto. Que as partes firmaram contratos denominados de Cédula de Crédito Comercial e Cédula de Crédito Bancário, motivo pelo qual, requereu revisão de todas as operações e repetição do indébito e a sua compensação com o saldo devedor declarado na última cédula compactuada. Dos pedidos: Em relação à cédula de crédito comercial, sejam os juros limitados a 12% ao ano; Em relação às cédulas de crédito bancário: seja decretada a nulidade da cobrança da CDI-CETIP, quer como juros, quer como indexador, substituindo-se os juros da CDI pelos juros da Tabela prática do TJPA; decretada a nulidade parcial da relação creditícia existente entre as partes litigantes, no que tange ao critério de cálculo dos juros e que deu margem à cobrança de juros capitalizados; Com relação a todos os contratos: seja reconhecida a ilegalidade dos encargos moratórios ante a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato; seja declarada nula a cobrança de tarifa de abertura de crédito; seja declarada nula a cobrança da comissão flat; sejam os valores cobrados a maior compensado com o saldo devedor em aberto.

No id nº 6301181, consta a decisão interlocutória que intimou a parte autora para emendar a inicial em conformidade com o art. 330, §2º, do Código de Processo Civil.

Realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a um consenso.

O requerido apresentou contestação, momento em que arguiu: a preliminar de conexão por observar que a cédula de crédito bancário em aberto, registrada sob o nº 22/01126-9, objeto da presente demanda, está sendo executada na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua (Processo nº 08112270-14.2018.814.0006; a preliminar de inépcia da inicial pela ausência de documentos aptos a lastrear o mérito da causa; e, a preliminar de não cabimento da pretensão revisional através da ausência de preenchimento das condições da ação. No mérito: Que há insubsistência das teses revisionais. Que não há o que se falar em qualquer ilegalidade na pactuação do CDI. Que há legalidade das tarifas cobradas nos contratos. Que o pedido do autor não há aplicabilidade no CDC. Que há ausência do direito de repetição de indébito. Que impugna o laudo técnico acostado nos autos.

Em réplica, rechaçou as preliminares e argumentos de mérito, reiterando seus pedidos iniciais.

Intimadas as Partes sobre a pretensão de produção de provas ou indicar os pontos controvertidos e questões relevantes, apenas a autora pugnou pela realização de prova pericial e pela produção de prova documental. A requerida reiterou os pedidos da contestação, pugnando pela extinção dos autos.

É o relato do necessário.

Decido.

Pela ordem, cumpre-nos analisar as preliminares arguidas pela parte Requerida.

No que se refere a preliminar de inépcia da inicial, vale ressaltar que a parte autora através da decisão interlocutória fora intimada para emendar a inicial com a finalidade de que discriminasse na exordial as obrigações contratuais que pretendesse controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, informando principalmente, como chegou ao referido valor. E nesse aspecto, também deveria informar o valor pretendido a título de eventual repetição de indébito, fato que inclusive influi diretamente no valor da causa, conforme determina o art. 292, inc. V e VI, do CPC, tendo em vista que pretendeu revisar as cédulas de crédito objeto sem fazer qualquer menção às cláusulas em questões.

A parte autora por sua vez, ao emendar a inicial, apenas destacou trechos de alguns contratos pactuados sem discriminar as ditas cláusulas. Na oportunidade, requereu, que os trechos destacados fossem considerados pelo Juízo como cláusulas impugnadas ante a sua ilegalidade.

Como visto, a parte autora não discriminou de forma precisa, as cláusulas que pretendia rever nos diversos contratos pactuados. Como dito, cabe à parte autora apontar expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas para fins de análise do juízo. Assim concluo que a parte autora não cumpriu com que fora determinado pelo juízo.

Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial, com base no parágrafo segundo, do art. 330, do CPC c/c a Súmula 381 do STJ, que resguarda que não cabe ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas.

Prejudicadas, por conseguinte as demais preliminares.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação e nos termos do art. 485, IV do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém